

1501323-09.2022.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1501323-09.2022.8.26.0482 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501323-09.2022.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2015350/2022 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 8, 17627278 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 8, 6459/21/500
- 1ª DIG-DEIC-DEINTER 8, 2015350 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

JOÃO VICTOR RODRIGUES VIEIRA

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de JOÃO VICTOR RODRIGUES VIEIRA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Tenente Nicolau Maffei, 425, 1º andar, sala 02, Centro, nesta cidade e comarca, JOÃO VICTOR RODRIGUES VIEIRA, R.G. nº 58.094.959 SSP/SP, previamente ajustado com terceiro ainda não identificado, agindo ambos com identidade de desígnios, com emprego de meio cruel e mediante violência exercida com emprego de arma de fogo contra Thiago Nemezio Siqueira da Costa, subtraiu, para si, a importância de R\$ 3.500,00, um par de aliança em ouro, uma pulseira em ouro e uma corrente em ouro, avaliados globalmente em R\$ 23.880,00, pertencentes ao estabelecimento comercial "TH Joias", de propriedade da vítima acima mencionada.

Segundo a acusação, o denunciado ajustou com terceira pessoa, não identificada, à prática de um roubo a uma joalheria. Para tanto, na divisão de tarefas, incumbiu ao

denunciado a execução material do crime e ao seu comparsa dirigir levar João Victor até o local, aguardá-lo e, posteriormente, dar-lhe a fuga, garantindo o sucesso da empreitada criminosa.

Deste modo, o terceiro conduziu o denunciado até as proximidades do local dos fatos e permaneceu na motocicleta, dando-lhe cobertura. João Victor adentrou a joalheria armado com um revólver, sacou-o e anunciou o assalto, determinando que Thiago entregasse a corrente e a pulseira que estava usando. Subjugada, a vítima entregou os bens, sendo-lhe exigido, na sequência, que entregasse outras joias e dinheiro, tendo o ofendido igualmente obedecido, entregando R\$ 3.500,00, além de outras joias. Consumado o roubo, João Victor saiu correndo do local no sentido da Rua Siqueira Campos.

A fim de tentar recuperar os bens subtraídos, a vítima correu atrás do Denunciado, que novamente, ameaçou a vítima, apontando em direção a ela a arma de fogo, fazendo com que parasse de correr atrás do roubador.

Em seguida, o denunciado montou na garupa da motocicleta pilotada por seu comparsa, tendo ambos empreendido fuga, tomando rumo ignorado.

No dia 29 de dezembro de 2021, João Victor foi abordado por receptação de uma motocicleta e, ao ser indagado sobre o roubo no estabelecimento comercial ocorrido no dia 23, acabou confessando a prática do delito.

Por decisão datada de 12/07/2022 (fls. 73/74) foi recebida a denúncia, bem como decretada a prisão preventiva do acusado.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual, bem como requereu a justiça gratuita (fls. 94/98).

Por decisão de fl. 105, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi colhido o depoimento da vítima, bem como ouvida uma testemunha, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial.

Preliminarmente, aduziu a ilicitude da confissão, pelo fato de ele ter sido coagido pelos policiais, assim como a ilicitude do reconhecimento pessoal, por ausência de atendimento do procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, alegou ausência de provas acerca da autoria delitiva, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das majorantes atinentes ao concurso de pessoas e à arma de fogo. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De proêmio, rejeito as preliminares aventadas pela defesa em sede de alegações finais.

A uma porque não há nenhuma prova no sentido de o réu ter sido coagido a confessar a prática delitiva na Delegacia de Polícia. Ademais, os interrogatórios (fls. 10/11 e 16) contam com assinaturas do réu, que as reconheceu em juízo, e não há nenhum indicativo que a polícia tenha tido interesse em falsificar ideologicamente tais documentos para prejudicar alguém inocente.

A duas porque o reconhecimento pessoal realizado pela vítima seguiu o procedimento previsto no art. 226 do CPP, ou seja, primeiro a vítima descreveu a pessoa a ser reconhecida, depois foram apresentadas pessoas com traços semelhantes, o reconhecedor fez o apontamento do réu como sendo o autor do assalto, sendo, posteriormente, lavrado auto pormenorizado (fl. 15).

Assim, não há qualquer mácula para o deslinde do processo.

Passo à análise do mérito.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada: pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08); pelo auto de reconhecimento pessoal (fl. 15); pelo auto de avaliação (fl. 33); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A vítima Thiago Nemezio Siqueira da Costa, em juízo, disse que o acusado o abordou no dia dos fatos, em frente ao escritório, sendo que o depoente tinha duas ou três pulseiras em mãos. O réu perguntou se as pulseiras eram de ouro. Ato contínuo, o réu sacou uma arma, e passou a subtrair uma corrente, uma pulseira, dinheiro que havia no caixa, saindo posteriormente. O réu estava de máscara (para covid). O réu saiu do estabelecimento. O depoente ligou 190 e foi atrás do réu. O réu foi correndo em direção a uma moto, sacou a arma e ameaçou o depoente. O réu subiu na moto e foi embora. A moto era uma CG prata. O reconhecimento na delegacia foi positivo por conta das tatuagens que o réu tinha no corpo (no rosto, não se recordando o lado, e nos braços). Sabia que era o réu. O réu tinha praticado outros roubos e eram as mesmas características. Reconheceu o réu também pelo rosto e pelo corpo. Conseguiu reconhecer, também, pois o réu estava do seu lado. Ao que se recorda a tatuagem no rosto era uma cruz, ou algo do tipo. Reconhece o réu como sendo a pessoa que aparece na fotografia de fl. 13. As pessoas que foram apresentadas na delegacia, para fins de reconhecimento, eram semelhantes ao réu, inclusive possuíam tatuagens (além do réu, uma outra também tinha uma tatuagem no rosto).

A testemunha Valdir de Jesus Barreto, investigador de polícia, disse em juízo que o réu foi acusado em relação a outros roubos. O réu foi levado para a delegacia e acabou confessando alguns roubos, inclusive o da loja de Thiago. A vítima estava viajando, e posteriormente veio para a delegacia fazer o reconhecimento. Foi até uma empresa pedir imagens das câmeras de segurança, porém, não sabe se o pessoal da delegacia depois conseguiu.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do delito, aduzindo que foi coagido pela polícia a confessar na delegacia. Não sabe qual policial o coagiu. Não relatou a coação para o delegado. Reconheceu sua assinatura nos interrogatórios de fls. 11/12 e 16.

Ressalte-se que, como se sabe, em se tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, os depoimentos das vítimas são de suma importância para o deslinde do feito.

É manifesta a relevância probatória da palavra da vítima no delito de roubo, principalmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza em juízo (RT 606/357).

Aliás, devem merecer todo o crédito, porquanto, não teriam elas qualquer proveito em mentir.

No caso vertente, as suas declarações constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda, mormente pelo fato de virem subsidiadas de depoimento testemunhal.

A esse respeito:

“Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes)” (STJ - Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Quinta Turma - Habeas Corpus 311331/MS - DJe 08/04/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO 007 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade” (STJ - Ministro Campos Marques - Quinta Turma - AgRg no AREsp 297871/RN - DJe 24/04/2013).

E diferente não podia ser o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:

“Em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão de sua natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande

relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente" (TJSP - Nona Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal 0071631-39.2009.8.26.0050 - Rel. Des. Francisco Bruno - Julg. 02.06.2011). "Roubo. Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima Validade. Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça" (TJSP - Apelação 3004518-12.2013.8.26.0071 - Relator Des. Grassi Neto - Oitava Câmara Criminal - Julg. 01/10/2015).

In casu, a vítima identificou, de forma inequívoca, o réu como sendo um dos autores dos roubos, mencionando detalhes específicos, como as tatuagens existentes no pescoço e nos braços do denunciado, bem como a altura dele, ressaltando que esteve muito perto dele, praticamente lado a lado, na ocasião dos fatos, e o acusado estava apenas com uma máscara facial (usada para prevenção de covid).

De se destacar que o ofendido fez o reconhecimento pessoal do réu na Delegacia de Polícia (fl. 15), em conformidade, como já salientado acima, com o disposto no art. 226 do CPP.

Não bastasse, como já detalhado acima, a testemunha policial Valdir de Jesus Barreto ressaltou que já conhecia o réu, o qual havia praticado diversos outros roubos nesta comarca e acabou assumindo a prática do delito objeto desta ação penal.

Impende destacar o relevante valor probatório que deve ser conferido ao depoimento do referido policial, que não está impedido de depor e seu depoimento deve ser valorado como qualquer outro, até porque a testemunha prestou depoimento coeso, sob o crivo do contraditório, e, portanto, goza de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seu depoimento constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" (STF - Habeas Corpus 87.662-5/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Britto - Julg. 05.09.06 - DJU 16.02.07).

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - Habeas Corpus 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96).

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - Habeas Corpus 70.237- Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

Não bastasse o entendimento jurisprudencial acima, do C. Supremo Tribunal Federal, pacífico é o entendimento atual do C. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO

PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 007 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos" (STJ - AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Aurélio Bellizze - Julg. 06.06.2013 - DJU 14.06.2013).

"HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE QUANDO PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E STF. ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS OFENDIDOS. VALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOBSERVÂNCIA. Ainda que assim não fosse, in casu, constata-se que o Juízo Singular, ao proferir a sentença, após proceder ao cotejo do contexto probatório, formou seu livre convencimento, concluindo pela existência de autoria e materialidade assestadas ao paciente, fundamentando o édito repressivo no depoimento dos policiais. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Ordem denegada" (STJ - Habeas Corpus 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - Julg. 28.06.2011 - DJU 01.08.2011).

De mais a mais, o ofendido viu a fotografia do réu disponibilizada à fl. 13, e mais uma vez, de pronto, confirmou que foi ele um dos autores dos roubos.

Mais: tem-se a confissão dos fatos pelo próprio réu em fase inquisitiva (fls. 10/11 e 16), cuja legitimidade já se assentou alhures. A única ressalva no tocante à confissão é o fato de o réu ter sustentado que agiu sozinho, o que restou rechaçado pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial.

Diante de todos esses elementos de prova, não há dúvida da autoria do denunciado, ao contrário do sustentado pela defesa técnica.

Aliado a isso, a defesa não demonstrou que a vítima ou mesmo a testemunha policial teria algum interesse em prejudicar o réu, assim, nada se demonstrando contra a sinceridade do ofendido e da testemunha policial, devem se admitir fiéis as suas declarações.

Assim, as provas coligidas não deixam dúvida de que o réu foi um dos autores do delito em questão, praticado na companhia de outro comparsa (não identificado), valendo-se, ainda, de arma de fogo, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia.

No mais, repisa-se, a vítima ouvida sob o crivo do contraditório apontou a coautoria do réu na empreitada criminosa, ressaltando que ele contou com o valioso auxílio de um comparsa, que conduzia uma moto CG prata para dar-lhe fuga.

Incensurável, portanto, a condenação pelo crime patrimonial que ocorreu em sua forma consumada.

Com efeito, houve o emprego de violência e grave ameaça, mediante utilização de arma de fogo. Os criminosos, um deles o réu, que efetivamente desapossou os bens da vítima, listados na denúncia, e manteve a sua posse, consumando-se o delito.

Nesse sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

Destaque-se, por fim, que incidem as causas de aumento do inciso II do § 2º do artigo 157 e do inciso I do § 2º-A do mesmo dispositivo, haja vista, como se disse, da existência do concurso de agentes para a prática delitiva, bem como da utilização de arma de fogo.

Impossível afastar o reconhecimento do concurso de agentes, pois também deflui da prova coligida que o crime foi perpetrado por dois indivíduos. A qualificadora do concurso de pessoas depreende-se da dinâmica dos acontecimentos, vez que o delito foi praticado por mais de um agente, em unidades de desígnios, como é da prova oral.

Nesse diapasão, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“É sempre mais perigosa a conduta daquele que age sob a proteção ou com o auxílio de outra pessoa. Assim, o autor de roubo, atuando com um ou mais comparsas, deve responder mais gravemente pelo que fez. Entendemos, na esteira do ocorrido com o crime de furto, que basta haver o concurso de duas ou mais pessoas, sem necessidade de estarem todos presentes no local do crime. Afinal, não se pode esquecer da participação, moral ou material, também componente do quando do concurso de agentes” (Manual de Direito Penal. Sétima Edição. São Paulo. RT. 2011. Pag. 737). Assim, inviável o afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas, haja vista que o conjunto probatório demonstrou, sobretudo pelas declarações da vítima, de forma inquestionável, que o roubo foi praticado por dois indivíduos (o réu, que fez a abordagem da vítima, e o comparsa não identificado, que lhe deu fuga). Do mesmo modo, a vítima foi uníssona em afirmar que o denunciado se valeu de arma de fogo para ameaçá-la.

Saliente-se que é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da aludida causa de aumento, ainda mais no caso dos autos, que os depoimentos da vítima são coerentes, uníssomos com o da testemunha policial.

Nesse sentido, entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores:

“Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas” (STJ, HC 534076/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.02.2020).

“(…) A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 – prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada” (STF, HC 163566/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 26.11.2019).

Validamente, logo, comprovados todos os elementos necessários à configuração do tipo penal previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como a autoria delitiva em relação ao denunciado, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, “caput”, do Código Penal.

De antemão, saliento que, como se trata de delito de roubo duplamente majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), uma destas circunstâncias será considerada para efetivamente majorar o crime na terceira fase da dosimetria (no caso, o emprego de arma de fogo), ao passo que a outra (concurso de agentes) será valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, evitando-se, com isso, bis in idem.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o réu não ostenta antecedentes criminais - fls. 69/72); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (próprio do tipo penal em questão); circunstâncias do crime (o crime foi cometido mediante concurso de dois agentes, o que facilitou a consumação, devendo ser valorada negativamente tal circunstância, o que será feito nesta fase exclusivamente, evitando-se bis in idem); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (não influiu para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da

existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, face à negatização das circunstâncias do delito, fixo a pena-base um pouco acima do patamar mínimo, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria penal, não incidem agravantes. De outro lado, presentes as atenuantes da menoridade relativa, porquanto o réu possui 19 anos de idade, e da confissão espontânea (em solo policial), razão pela qual atenuo a pena em 2/6, resultando a pena intermediária, no entanto, em 04 (quatro) anos de reclusão, isto porque, nesta fase, a pena não pode ficar aquém do mínimo legalmente previsto (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de diminuição. De outro vértice, incide a causa de aumento mencionada acima (CP, art. 157, § 2º-A, I), razão pela qual aumento a pena em 2/3, resultando a pena definitiva do réu em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade aplicada, motivo pelo qual fixo a pena de multa em 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, para cada roubo.

O valor do dia-multa, à guisa de prova acerca da capacidade econômica do réu, ficará no patamar mínimo legal.

Fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Incabível a substituição da pena (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional (art. 77, CP), tendo em vista o montante auferido, que suplanta os limites previstos para os referidos institutos.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu JOÃO VICTOR RODRIGUES VIEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por estar incurso no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, por subsistirem os motivos que ensejaram a decretação de sua segregação cautelar, notadamente a periculosidade do agente, averiguada no caso concreto, que se revela deveras aviltante, na medida em que consistiu na violação à integridade física e psíquica da vítima, que foi subjugada covardemente pelo denunciado e seu comparsa, sendo que este último sequer foi identificado ainda, e se valeram também de arma de fogo, a qual não restou apreendida ainda, tendo seu patrimônio subtraído em seu próprio estabelecimento comercial. Além do mais, embora o réu, o qual, diga-se, possui apenas 19 (dezenove) anos, não registre, conforme se constata da folha de antecedentes carreada aos autos (fls. 69/72), condenação criminal pretérita, já ostenta diversos registros de processos pelo mesmo delito de roubo, o que revela que esse indivíduo pretende

continuar perturbando a sociedade, no escopo de viver às custas do patrimônio alheio, inclusive, com a prática de delitos como tais, de natureza hedionda. Tudo isso está a demonstrar inegavelmente grande risco à ordem pública em caso de soltura, incompatível com o estado de liberdade. Recomendo-o na prisão em que se encontra. Comunique-se.

No mais, a teor do disposto no art. 387, inc. IV, do CPP, bem como à vista do auto de avaliação indireta de fl. 33, que mensurou o montante aproximado do prejuízo suportado pelo ofendido, em face da subtração perpetrada pelo réu, fixo o valor de R\$ 27.380,00 a título de indenização mínima a ser arcada pelo sentenciado em prol da vítima.

Deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, em razão da justiça gratuita, que ora lhe concedo. Anote-se.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- a) Atualize-se o histórico de partes;
- b) Comunique-se o IIRGD;
- c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- d) Expeça-se guia de execução definitiva ou aditamento à guia de execução provisória (sendo o caso).

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA